



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 del 21/07/2026

OGGETTO: Adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata con articolo 10- quinquies.

L'anno duemilaventisei, addì ventuno, del mese di Luglio alle ore 12:08 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la Sala Consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta ordinaria di prima convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Il Presidente GRANDINETTI MARIA.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA.

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti rispetta quanto voluto dall'Art.27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MURONE MARIO	Si	MURACA CARMELINA ISA	Si
BRANCA OSCAR	Si	MURACA FABRIZIO	No
CARUSO FRANCESCO	Si	NICOTERA GIANCARLO	No
CARUSO TITINA	Si	RASO GIOVANNI MANUEL	Si
CRISTIANO MASSIMO	Si	RASO MARIALUCIA	No
COLOSIMO ADELAIDE	Si	ROSATO MICHELE	Si
FOLINO MATTEO	No	SAULLO ALESSANDRO	Si
GRANDINETTI MARIA	Si	SERRATORE BERNADETTE	No
LO MORO DORIS	No	VESCIO LIDIA	No
LORENA ANTONIO	Si	VESCIO SALVATORE GENNARO	Si
MASI GENNARINO	No	VILLELLA CARMINE	Si
MASTROIANNI ANTONIO	Si	VITALE ANNITA	No
MASTROIANNI DAVIDE	No		

Presenti n° 15 Assenti n° 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione del 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

Visto l'emendamento del Sindaco volto a recepire, per effetto del D. L. 63/2026 convertito con modificazione dalla Legge n. 113 del 25/06/2026 (G.U 27/06/2026 , n. 147,) la proroga dei termini, per l'adesione, per la pubblicazione e la comunicazione del provvedimento da parte dell'Ente per come segue:

- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio , il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027 , per gli anni successivi al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio , 31 luglio , 30 settembre e 30 novembre.

- in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10- quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni;

- in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatta possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che, dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro **54.935.671,50 di cui:**

TARI - IMU e Tasi per un importo pari ad € 48.933.332,72

ICP per un importo pari ad € 1.258.823,70

CODICE DELLA STRADA per un importo pari ad € 4.743.515,08

- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi al 31.12.2025 relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 13.765.052,75 essendo di cui in dettaglio:

Tari € 13.471.519,33;

Imu € 0;

Tasi € 230.711,60;

Icp € 62.821,82;

Cds € 0;

- i restanti carichi sono stati oggetto di stralcio dal bilancio;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (RENDICONTO 2025) pari ad euro 12.250.564,22;

- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla

registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi che è compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti, che producono maggiori riaccertamenti a bassa svalutazione e di quelli oggetto di svalutazione prudenziale nel risultato di amministrazione;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto- legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Udita la relazione del Sindaco volta ad illustrare l'emendamento prot. n.59077 del 21-07-2026 corredato dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente competente che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito sull'emendamento sopracitato il parere favorevole dell'Organo di Revisione giusto verbale n. 65 del 21-07-2026 -prot. n. 59085 di pari data;

Si dà atto che alle ore 19,36 lasciano i lavori i Consiglieri Masi, Serratore, Vescio L. e Vitale;

Atteso l'esito della votazione per appello nominale delle ore 19,37 sull'emendamento alla proposta di deliberazione, che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.15 (Murone, Branca, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Grandinetti, Lorena, Mastroianni A., Muraca C.I., Raso G.M., Rosato, Saullo, Vescio S.G., Villella);

Consiglieri assenti n. 10 (Folino, Lo Moro, Masi, Mastroianni D., Muraca F., Nicotera, Raso M.L., Serratore, Vescio L. , Vitale);

Voti favorevoli n. 15 (Murone, Branca, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Grandinetti, Lorena, Mastroianni A., Muraca C.I., Raso G.M., Rosato, Saullo, Vescio S.G., Villella);

Voti contrari //;
Astenuiti // ;

Tenuto conto del dibattito consiliare, per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Atteso l'esito della votazione per appello nominale delle ore 19,40 sulla proposta di deliberazione per come emendata, che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.15 (Murone, Branca, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Grandinetti, Lorena, Mastroianni A., Muraca C.I., Raso G.M., Rosato, Saullo, Vescio S.G., Villella);

Consiglieri assenti n. 10 (Folino, Lo Moro, Masi, Mastroianni D., Muraca F., Nicotera, Raso M.L., Serratore, Vescio L. , Vitale);

Voti favorevoli n. 15 (Murone, Branca, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Grandinetti, Lorena, Mastroianni A., Muraca C.I., Raso G.M., Rosato, Saullo, Vescio S.G., Villella);

Voti contrari //;

Astenuti // ;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come modificato dalla Legge n. 113 del 25/06/2026;

di inviare copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

e su proposta del Consigliere Antonio Lorena, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 1719 del 12/06/2026, esprime parere POSITIVO.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 12/06/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1719 del 12/06/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 12/06/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
GRANDINETTI MARIA

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA